

1530191-17.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... piso legal.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes, a justificar o acréscimo de 1/6 à pena retro, resultando, ao final, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, compatível a perfil de reiterada criminalidade, impondo-se maior rigor à aferição de mérito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530191-17.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341827/2021 - 56º D.P. VILA ALPINA, 21975274 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2341827

Autor:

Justiça Pública

Réus:

FELIPY MOTA DE ARAUJO e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 12/2022

ENZO ANDRADE e FELIPY MOTA DE ARAÚJO, estão sendo processados incursos no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 100-103, segundo a qual "[...] no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Conde Prates, altura do nº 634, Parque da Mooca, nesta cidade e comarca de São Paulo, ENZO ANDRADE, qualificado a fls. 06, e FELIPY MOTA DE ARAÚJO, qualificado a fls. 07, em concurso de agentes e unidade de desígnios entre eles, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para ambos, coisa alheia móvel consistente no estepe do veículo Renault/Kwid Zen 10MT, de placas GDY1I23/São Paulo-SP, bem avaliado em R\$600,00 (seiscentos reais), pertencente a Sara Gomes da Silva, cf. auto de exibição e apreensão a fls. 27, auto de avaliação a fls. 28 e auto de entrega a fl. 90. Segundo apurado, nas circunstâncias de data e horário acima descritas os denunciados, aproveitando do fato de que o veículo da vítima estava estacionado na via pública sem fiscalização, decidiram furtar o estepe que estava em seu interior. Para tanto, enquanto FELIPY aguardava e dava cobertura a ENZO no

interior do Renault/Sandero, de placas ERD6C96, ENZO, com o uso de uma chave de fenda, arrombou o porta-malas do Renault/Kwid e subtraiu o estepe. Em seguida, os denunciados se evadiram a bordo do carro conduzido por FELIPY. Ocorre que policiais militares foram informados via COPOM sobre o furto, bem como a respeito das características do automóvel Renault/Sandero utilizado pelos agentes, sendo que avistaram o veículo já apontado na Rua Dianópolis. FELIPY conduzia o automóvel e, ao perceber a abordagem policial, tentou fugir, mas logo foi alcançado e detido pelos policiais, ocasião em que se fazia acompanhar por ENZO. Em busca pessoal, nas vestes de ENZO foi encontrada uma chave de fenda. Já em buscas no veículo foi encontrado o estepe subtraído, além de outro estepe de outro carro e uma caixa de ferramentas. Indagados a respeito dos fatos, confessaram, informalmente, a prática delitiva. Formalmente indagados, ratificaram as confissões (fls. 06 e 07). [...]."

A materialidade delitiva consta no auto de exibição e apreensão (fls. 27), fotografias de fls. 31-33 e laudos periciais de fls. 173-179, 180-184, 185-187 e 188-190.

Recebida a denúncia (fls. 112-113), citados os acusados (fls. 157 e 159), observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates. O corréu Enzo Andrade viu-se beneficiado com o acordo de não persecução penal (termo de folhas 202/203).

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída durante a instrução criminal reconstitui de forma autêntica e uníssona circunstâncias prisionais eficientes à convicção de acerto à autoria e materialidade imputadas na denúncia com relação ao corréu FELIPY MOTA DE ARAUJO. Nesse sentido, os policiais militares Alan da Silva Barros e Wellington Henrique de Mattos Reais reportaram em seus depoimentos sobre as circunstâncias de abordagem ao veículo ocupado pelo réu e terceira pessoa. Assim, munidos de comunicação via copom contendo emplotamento de veículo utilizado por autores de furto de estepe na região, ao avistarem-no em movimento nas imediações, passaram ao acompanhamento e determinaram ao condutor a parada. Entretanto, não obedecida, o veículo era conduzido de maneira perigosa em via pública, passando por faróis vermelhos, subindo em calçadas, com risco a pedestres, bem como, pela condução na contramão de direção. Desse modo fugiam até o momento em que houve a colisão com veículo de terceiro, obrigando o condutor à parada. No interior do auto estavam estepes, dentre os quais, aquele que se identificou, posteriormente, por pertencer à vítima, ora produto do crime descrito na denúncia. O veículo era ocupado pelo réu e terceira pessoa, ambos admitindo que teriam praticado o furto dos estepes encontrados no veículo, sendo o segundo estepe produto de furto que indicavam terem praticado no bairro do Itaim Bibi, ocorrência da qual não se incumbiram os depoentes de apurar. No interior do auto também havia ferramentas, dentre as quais, uma chave de fenda. Os depoentes constataram a presença da proprietária do veículo Renault nas dependências policiais e reconheceu um dos estepes apreendidos por ser aquele que havia sido subtraído de seu veículo.

A testemunha Adriana Maria Arthuzo relatou que o veículo estava na sua posse na data do fato e que o deixara estacionado na via pública e, ao retornar para apanhá-lo, observou que uma vizinha gritava e, estando a depoente de frente para o carro, não pôde ver que a fechadura do porta mala havia sido arrombada, sendo o motivo do alerta pela vizinha a afirmar para a depoente 'seu carro foi arrombado'.

Conversando com a depoente, a vizinha esclareceu que um veículo sandero prata havia parado bem atrás do carro da depoente, permanecendo um indivíduo no volante enquanto outro desceu e arrombou o porta mala do veículo e que já teria acionado a polícia. Logo depois, o veículo sandero fora abordado e recuperado o produto da subtração, o estepe que fora restituído à proprietária do veículo.

Em juízo, o réu negou sua participação no fato. Não negou que seu veículo tivesse sido utilizado para a prática delitiva e justificou que estaria na posse de terceira pessoa, com ele encontrada no interior do veículo quando da abordagem policial e recuperação do produto do crime. Segundo afirmou, na data do fato teria convidado Enzo Andrade para ir no 'Juventus' para a compra de roupas. Chegando no

local, o interrogando entrou só, ficando no veículo Enzo Andrade. Passados trinta a quarenta minutos nos quais o interrogando permanecera no interior do `Juventus`, recebera uma ligação de Enzo Andrade que dizia que precisavam ir embora porque a polícia estava atrás dele. O interrogando teria atendido ao pedido, sem que tivesse comprado algo no `juventus`, passando a dirigir o veículo até que fora obrigado a parar após perseguição policial, não conseguindo parar em razão do trânsito e acabou por invadir uma empreiteira na direção do auto. Ao final, no seu veículo estava o produto do crime e suas ferramentas automotivas. Alega não ter confessado em sede policial, com exceção de Enzo Andrade que confessou naquela ocasião. A versão se esmaece frente a depoimentos policiais autênticos, isentos e que se mostram somente compatíveis com agentes da lei pautados no estrito cumprimento do dever legal ao reconstituírem a dinâmica em que fora o réu surpreendido, mais precisamente, momentos após o crime, sem que houvesse qualquer circunstâncias plausível a justificar a presença de comparsa ao autor do arrombamento, senão, o acusado.

Os depoimentos policiais não podem ser aceitos incondicionalmente, apenas pela condição de seus autores, mas, impondo-se ao juiz a valoração da prova segundo seus atributos e contexto fático no qual se inserem e, no caso dos autos, resultando em amplo acolhimento ao teor da prova acusatória

A prova oral é amplamente convergente ao teor do laudo pericial do veículo - folhas 82/86, no qual se concluiu :-`O veículo apresentava danos (fotografia 3) aparentes de aspecto recente caracterizados por ausência da fechadura da tampa do porta-malas, com amolgamentos e fraturas em sua abertura, compatível com o uso de instrumento à guisa de alavanca, sugerindo provável arrombamento. Quanto a seus sistemas de segurança para o tráfego, a direção encontrava-se articulada, os freios com pressão e os elétricos demonstraram serem capazes de atuar a contento, quando dos exames. Os pneus traseiros se encontravam em bom estado de conservação e os dianteiros apresentavam bandas de rodagem gastas, quando dos exames. Foi constatado que a roda sobressalente (estepe) se encontrava desarticulada de seu compartimento, posicionada no interior do porta-malas (fotografia 4)` - trecho do laudo de folhas 173/179, configurada materialidade à qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo.

Autoria e materialidade, portanto, assentadas em contexto probatório idôneo.

O nobre Defensor pleiteia reconhecimento à causa de diminuição de pena prevista no artigo 29 parágrafo 2º do Código Penal, por entender que o réu não praticou atos de execução do crime, senão, seu participe e, como tal, segundo argumenta a Defesa, implicaria em sua absolvição por participação de menor potencial ofensivo.

Sem razão, entretanto.

Nesse aspecto, ao conduzir o auto para a consecução da subtração, o acusado era detentor de amplo domínio sobre o fato, exercendo papel relevante para o sucesso da empreitada delitiva. Portanto, é coautor do crime que praticou após prévia arregimentação com terceira pessoa, com reconhecimento à qualificadora relativa ao concurso de agentes.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno SAMMY DO NASCIMENTO incurso no artigo 155 parágrafo 4º inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes) do Código Penal.

Passo a dosar as penas -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes, a justificar o acréscimo de 1/6 à pena retro, resultando, ao final, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, compatível a perfil de reiterada criminalidade, impondo-se maior rigor à aferição de mérito, mormente, antes condenado por crime patrimonial com grave ameaça contra a pessoa, vê-se a repetir investida criminosa, impondo-se maior rigor a se aferir mérito ao convívio social, a indicar, neste momento, que faz de sua liberdade meio para reiterar ações que comprometem a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão provisória -

artigo 312 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal.
Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.
Expeça-se guia de recolhimento provisória.
P.R.I.C.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA